



PUTUSAN

Nomor 4542 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut
dalam perkara:

TJAHYANI SAHETAPY, bertempat tinggal di Jalan Dr. Siwabessy, RT 007, RW 004, Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elizabeth R.D. Tutupary, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada *Law Office Elizabeth R.D. Tutupary, S.H. & Associates*, beralamat di Jalan Sirimau, Nomor 72, Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2022;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

- 1. FRANES TATIPATA,**
- 2. JEANE TATIPATA,**
- 3. PUTRI MELATI SUCI TATIPATA,** ketiganya bertempat tinggal di Kudamati, RT 001, RW 004, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, ketiganya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jakobis Siahaya, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum *Jlev Law Firm & Associates*, beralamat di Jalan Christina Martha Tiahahu, Nomor 23, Karang Panjang, RT 002, RW 001, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2022;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 4542 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Meletakkan sita jaminan terhadap objek waris dalam hal ini rumah yang terletak di Passo, Jalan Wolter Monginsidi Lateri III, Lateri, Baguala, Kota Ambon, BTN Ambon Buy Regency, Nomor 39, agar tidak dapat berpindah tangan maupun sewa menyewa kepada pihak lain;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Franes Tatipata (Penggugat I), Jeane Tatipata (Penggugat II), Putri Melati Suci Tatipata (Penggugat III) sebagai orang yang berhak untuk mengurus hak-hak Alm. Aurelia Tatipata dari Alm. Aurelia Tatipata;
3. Menetapkan Putri Melati Suci Tatipata sebagai ahli waris pengganti dari Welstien Herma Tatipata (Alm.);
4. Menetapkan Franes Tatipata (Penggugat I), Jeane Tatipata (Penggugat II), Putri Melati Suci Tatipata (Penggugat III) dan Tjahyani Sahetapy (Tergugat) sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan dari Alm. Aurelia Tatipata berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Amb;
5. Menetapkan Para Penggugat berhak atas sebagian harta warisan baik harta bergerak, harta tidak bergerak, uang tunai bahkan seluruh harta kekayaan yang terdaftar atas nama Alm. Aurelia Tatipata untuk diberikan kepada Para Penggugat untuk mengurusnya;
6. Menetapkan warisan uang tunai di Bank BRI dengan Nomor 486701028565533 dengan jumlah senilai Rp804.508.921,00 (delapan ratus empat juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) dan Bank BRI dengan Nomor 48650100365537, dengan total jumlah ± Rp196.845.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) serta satu unit rumah BTN yang beralamat di Jalan

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 4542 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wolter Monginsidi Lateri III, Lateri, Baguala, Kota Ambon, BTN Ambon Buy Regency, Nomor 39, seharga ± Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh enam juta rupiah) adalah warisan dari Alm. Aurelia Tatipata;

7. Menetapkan secara keseluruhan harta warisan yang ditinggalkan oleh Alm. Aurelia Tatipata harus dibagi sama besar bagiannya kepada ahli waris Alm. Aurelia Tatipata;
 8. Menyatakan pemakaian uang sejumlah Rp81.633.764,00 (delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) oleh Alm. Ronald Imanuel Tatipata dan Tergugat harus dikembalikan ke Para Penggugat;
 9. Menetapkan rumah BTN Jalan Wolter Monginsidi Lateri III, Lateri, Baguala, Kota Ambon, BTN Ambon Buy Regency, Nomor 39, adalah bagian dari warisan Alm. Aurelia Tatipata;
 10. Menyatakan bahwa rumah BTN Jalan Wolter Moginsidi Lateri III, Lateri, Baguala, Kota Ambon, BTN Ambon Buy Regency, Nomor 39, adalah bagian dari warisan Alm. Aurelia Tatipata, maka dengan demikian berhak diwarisi kepada Para Penggugat;
 11. Menghukum Tergugat untuk segera mengembalikan rumah BTN Jalan Wolter Monginsidi Lateri III, Lateri, Baguala, Kota Ambon, BTN Ambon Buy Regency, Nomor 39, serta siapapun yang mendapat hak dari pada Tergugat kepada Para Penggugat bahkan dengan bantuan aparat hukum;
 12. Menyatakan segala bentuk hutang piutang yang ditinggalkan oleh Alm. Ronald Imanuel Tatipata menjadi tanggung jawab Tergugat;
 13. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Para Penggugat bersifat prematur;
- Gugatan Para Penggugat *obscuur libel*;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 4542 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan balasan dari Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 22 Oktober 2009 bahwa ahli waris dari Almarhum Demianus Tatipata adalah:
 - Aurellia Tatipata,
 - Jeane Tatipata,
 - Welstien Tatipata,
 - Franes Tatipata,
 - Ronald Imanuel Tatipata;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 18 Mei 2022 yang menyatakan ahli waris dari Almarhumah Aurelia Tatipata adalah Jeane Tatipata dan Franes Tatipata tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi 1 dan 2 adalah terhadap pembuatan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 18 Mei 2022 adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menetapkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1830 atas nama Ronald Imanuel Tatipata, dimana dasar alas hak didasari oleh Jual Beli Akta PPAT, Dr. Roy Prabowo Lenggono, S.H., M.M., M.Kn., tanggal 15 Maret 2021, Nomor 67/2021, tanggal 22 Maret 2021, DI 208 840/2021, DI 307 1567/2021 adalah milik Tergugat dan kawan berdasarkan waris dan bangunan yang ada diatasnya adalah milik Ronald dan merupakan hak ahli waris/milik Penggugat Rekonvensi;
7. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi 3 untuk mengembalikan uang yang didapatkan dari transferan rekening BRI 486501025845538 atas nama Ronal Imanuel Tatipata berdasarkan bukti *print out* tertanggal:
 - 26/1/2022 Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah),
 - 27/1/2022 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah),

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 4542 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28/1/2022 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dengan total Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini baik yang mengenai gugatan konvensi maupun mengenai gugatan rekonvensi;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan Putusan Nomor 217/Pdt.G/2022/PN Amb., tanggal 22 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Franes Tatipata (Penggugat I), Jeane Tatipata (Penggugat II), Putri Melati Suci Tatipata (Penggugat III) sebagai orang yang berhak untuk mengurus hak-hak Alm. Aurelia Tatipata dari Alm. Aurelia Tatipata;
3. Menetapkan Putri Melati Suci Tatipata sebagai ahli waris pengganti dari Welstien Herma Tatipata (Alm.);
4. Menetapkan Franes Tatipata (Penggugat I), Jeane Tatipata (Penggugat II), Putri Melati Suci Tatipata (Penggugat III) dan Tjahyani Sahetapy (Tergugat) sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan dari Alm. Aurelia Tatipata berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Amb;
5. Menetapkan Para Penggugat berhak atas sebagian harta warisan baik harta bergerak, harta tidak bergerak, uang tunai bahkan seluruh harta kekayaan yang terdaftar atas nama Alm. Aurelia Tatipata, untuk diberikan kepada Para Penggugat untuk mengurusnya;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 4542 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan warisan uang tunai di Bank BRI dengan Nomor 486701028565533 dengan jumlah senilai Rp804.508.921,00, (delapan ratus empat juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) dan Bank BRI dengan Nomor 48650100365537, dengan total jumlah $\pm$ Rp196.845.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) serta satu unit rumah BTN yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Lateri III, Lateri, Baguala, Kota Ambon, BTN Ambon Buy Regency, Nomor 39, seharga $\pm$ Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh enam juta rupiah) adalah warisan dari Alm. Aurelia Tatipata;
7. Menetapkan secara keseluruhan harta warisan yang ditinggalkan oleh Alm. Aurelia Tatipata harus dibagi sama besar bagiannya kepada ahli waris Alm. Aurelia Tatipata;
8. Menyatakan pemakaian uang sejumlah Rp81.633.764,00 (delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) oleh Alm. Ronald Imanuel Tatipata dan Tergugat harus dikembalikan ke Para Penggugat;
9. Menetapkan rumah BTN Jalan Wolter Monginsidi Lateri III, Lateri, Baguala, Kota Ambon, BTN Ambon Buy Regency, Nomor 39, adalah bagian dari warisan Alm. Aurelia Tatipata;
10. Menyatakan bahwa rumah BTN Jalan Wolter Monginsidi Lateri III, Lateri, Baguala, Kota Ambon, BTN Ambon Buy Regency, Nomor 39, adalah bagian dari warisan Alm. Aurelia Tatipata, maka dengan demikian berhak diwarisi kepada Para Penggugat;
11. Menghukum Tergugat untuk segera mengembalikan rumah BTN Jalan Wolter Monginsidi Lateri III, Lateri, Baguala, Kota Ambon, BTN Ambon Buy Regency, Nomor 39, serta siapapun yang mendapat hak dari pada Tergugat kepada Para Penggugat bahkan dengan bantuan aparat hukum;
12. Menyatakan segala bentuk hutang piutang yang ditinggalkan oleh Alm. Ronald Imanuel Tatipata menjadi tanggung jawab Tergugat;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 4542 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon dengan Putusan Nomor 25/PDT/2023/PT AMB, tanggal 8 Mei 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Mei 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15 K/Pdt.G/2023/PN Amb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

- Menerima permohonan kasasi tersebut diatas;
- Memperbaharui Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 Februari 2023, Nomor 217/Pdt.G/2022/PN Amb., dengan mengadili sendiri:

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Para Penggugat sekarang Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 4542 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon Kasasi adalah isteri sah dari Almarhum Ronald Imanuel Tatipata sesuai dengan Akta Pernikahan Nomor 316/CS/2009 tertanggal 28 Maret 2009 dari perkawinan Pemohon Kasasi dan Almarhum Ronald Imanuel Tatipata telah lahir 2 orang anak yaitu Giovano Calvin Tatipata dan Christiani Fenatrea Tatipata;
3. Menyatakan ahli waris dari Almarhum Ronald Imanuel Tatipata adalah Pemohon Kasasi, Giovano Calvin Tatipata (anak) dan Christiani Fenatrea Tatipata (anak);
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1830 atas nama Ronald Imanuel Tatipata (suami Tergugat) dimana dasar alas hak didasari oleh jual beli, Akta PPAT, Dr. Roy Prabowo Lenggono, S.H., M.M., M.Kn., tanggal 15 Maret 2021, Nomor 67/2021, tanggal 22 Maret 2021, DI 208 840/2021, DI 307 1567/2021 adalah milik Pemohon Kasasi berdasarkan waris;
5. Menyatakan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 22 Oktober 2009 bahwa ahli waris dari Almarhum Demianus Tatipata adalah Aurellia Tatipata, Jeane Tatipata, Welstien Tatipata, Franes Tatipata, Ronald Imanuel Tatipata;
6. Menyatakan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 18 Mei 2022 yang menyatakan ahli waris dari Almarhumah Aurelia Tatipata adalah Jeane Tatipata dan Franes Tatipata tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terbanding I dan II terhadap pembuatan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 18 Mei 2022 adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menetapkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1830 atas nama Ronald Imanuel Tatipata dimana dasar alas hak didasari oleh Jual Beli Akta PPAT, Dr. Roy Prabowo Lenggono, S.H., M.M., M.Kn., tanggal 15 Maret 2021, Nomor 67/2021, tanggal 22 Maret 2021, DI 208 840/2021, DI 307 1567/2021 adalah milik Pemohon Kasasi berdasarkan waris dan bangunan yang ada diatasnya adalah milik Ronald Imanuel Tatipata dan merupakan hak ahli waris/milik Pembanding;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 4542 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi III untuk mengembalikan uang yang didapatkan dari transferan rekening BRI 486501025845538 atas nama Ronal Imanuel Tatipata berdasarkan bukti *print out* tertanggal 26/1/22 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), 27/1/22 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), 28/1/22 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan total Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Pemohon Kasasi;
10. Menyatakan Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Amb., tanggal 3 Agustus 2022 batal demi hukum;
11. Menyatakan seluruh uang yang berada pada Rekening Nomor 486501025856539 dan 486501025845538 pada Bank Rakyat Indonesia atas nama Ronal Imanuel Tatipata adalah harta bersama yang didapatkan setelah perkawinan;
12. Memerintahkan agar uang yang didapatkan oleh Termohon Kasasi I dan II dari Nomor Rekening 486501025856539 dan 486501025845538 pada Bank Rakyat Indonesia atas nama Ronal Imanuel Tatipata secara melawan hukum atau yang ada didalam kekuasaannya tidak karena kejahatan agar dikembalikan kepada Pemohon Kasasi;
13. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 23 Juni 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 8 Juni 2023, dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 23 Juni 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Ambon yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 4542 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat I, Penggugat II dan suami Tergugat (Almarhum Ronald Imanuel Tatipata) merupakan saudara kandung Almarhum Aurelia Tatipata, dimana Aurelia Tatipata tidak mempunyai suami dan anak, sehingga harta peninggalannya berupa uang tunai di Bank BRI dengan Nomor 486701028565533 sebesar Rp804.508.921,00 (delapan ratus empat juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) dan Bank BRI dengan Nomor 48650100365537 sebesar Rp196.845.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Rumah BTN yang beralamat di Jalan Wolter Moonginsidi Lateri III, Lateri, Baguala, Kota Ambon, BTN Ambon Buy Regency, Nomor 39, karena uang pembelian rumah tersebut berasal dari Almarhum Aurelia Tatipata adalah milik Para Penggugat sebagai para ahli waris dari Almarhum Aurelia Tatipata;
- Bahwa sebaliknya Tergugat membantahnya dengan mendalilkan bahwa objek sengketa berupa rumah BTN yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1830 atas nama suami Tergugat;
- Bahwa SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa *"pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat, meskipun tanah tersebut dibeli menggunakan uang/harta/aset milik WNA/pihak lain;*
- Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 1830, atas nama suami Tergugat, yang bernama Ronald Imanuel Tatipata (Almarhum), dibeli oleh Ronald Imanuel Tatipata berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 67/2021, tanggal 15 Maret 2021, yang dibuat di hadapan PPAT, maka pemilik objek sengketa adalah Almarhum Ronald Imanuel Tatipata, sehingga pihak yang berhak atas objek sengketa adalah ahli waris dari Almarhum Ronald Imanuel Tatipata;
- Bahwa tidak ada satupun bukti yang diajukan di persidangan yang dapat

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 4542 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan kalau Almarhum Ronald Imanuel Tatipata telah menggunakan uang milik Almarhum Aurelia Tatipata untuk kepentingan pribadinya, maka Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi TJAHYANI SAHETAPY dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 25/PDT/2023/PT AMB, tanggal 8 Mei 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 217/Pdt.G/2022/PN Amb., tanggal 22 Februari 2023, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TJAHYANI SAHETAPY** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 25/PDT/2023/PT AMB, tanggal 8 Mei 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 217/Pdt.G/2022/PN Amb., tanggal 22 Februari 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 4542 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- 1) Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- 2) Menyatakan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 22 Oktober 2009 bahwa ahli waris dari Almarhum Demianus Tatipata adalah:
 - Aurellia Tatipata,
 - Jeane Tatipata,
 - Welstien Tatipata,
 - Franes Tatipata,
 - Ronald Imanuel Tatipata;
- 3) Menetapkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1830 atas nama Ronald Imanuel Tatipata yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 67/2021, tanggal 22 Maret 2021, yang dibuat di hadapan PPAT, Dr. Roy Prabowo Lenggono, S.H., M.M., M.Kn., tanggal 15 Maret 2021, DI 208:840/2021, DI 307:1567/2021 adalah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kawan berdasarkan waris dan bangunan yang ada di atasnya adalah milik Ronald Imanuel Tatipata dan merupakan hak ahli warisnya/milik Penggugat Rekonvensi;
- 4) Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 4542 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP 19590710 198512 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 4542 K/Pdt/2023